



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
18ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº: **0072850-43.2016.8.26.0050** **Controle n° 1748/16**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **FELIPE SENA FERREIRA DOS SANTOS**

Aos 26/01/17, às 1 horas, nesta cidade de São Paulo, no Edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da **18ª Vara Criminal**, onde presente se achava o MM. Juiz de Direito **Dr. Marcello Ovídio Lopes Guimarães**, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. O senhor porteiro dos auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido a Digníssima Promotora de Justiça, **Dra. Patrícia Cosentino Ferrer**, o réu Felipe e seu defensor, **Virgínia Sanches Rodrigues Caldas Catelan**, Defensora Pública. **Iniciados os trabalhos**, na presente audiência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia. Foi realizado o interrogatório do réu. Pelo MM. Juiz foi dito que declarava encerrada a instrução, deliberando o início dos debates da causa. **Pela acusação foi alegado em síntese:** A ação é procedente, uma vez que os fatos narrados na inicial restaram bem comprovados diante das provas produzidas nos autos. De fato, os policiais ouvidos nesta data afirmaram que realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o réu em atitude que lhes chamou a atenção. Este, ao avistar os policiais, tentou se evadir, mas foi alcançado. Os policiais o revistaram e em seu poder encontraram uma sacola contendo o entorpecente apreendido. As drogas eram diversificadas (cocaína, maconha e crack), bem como estavam embaladas de forma individual, evidenciando o intuito de tráfico. O réu, ao ser interrogado em Juízo, negou a prática do delito, apresentando versão que não encontra respaldo nos elementos de prova existentes nos autos. Desta forma, comprovadas que foram autoria e materialidade, requiro que FELIPE SENA FERREIRA DOS SANTOS seja CONDENADO nos termos da denúncia, aplicando-se pena acima do mínimo legal, dada sua reincidência, fixando-se o regime fechado para início de seu cumprimento. **Pela defesa foi alegado em síntese:** Imperioso reconhecer, na espécie, que, ao cabo da instrução processual, o respeitável Órgão Acusatório não se desincumbiu de seu ônus probatório, em virtude do que a absolvição do acusado FELIPE SENA FERREIRA DOS SANTOS é medida de rigor. Em Juízo, no momento solene do processo dedicado à sua autodefesa, o acusado negou a prática delitiva. Afirmou que estava com apenas com 01 pino de cocaína para uso próprio. Sustentou que o restante da droga foi encontrado longe do local em que estava. A negativa do acusado não foi infirmada pelo acervo probatório carreado ao caderno processual, resumida aos relatos dos policiais que participaram da ocorrência. O policial Márcio Rocha afirmou que se encontrava em patrulhamento quando ao se depararem com o acusado, este teria tentado fugir. Sustentou que com o acusado foram


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
18ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

encontrados drogas e dinheiro. Sustentou que o acusado teria confessado informalmente a prática do tráfico. Afirmou que algumas pessoas da comunidade teriam visualizado a abordagem mas que ninguém teria sido chamado ao Distrito Policial para confirmar o ocorrido. O policial Rogério Enrique, por sua vez, confirmou o relatado por seu colega de trabalho. Disse que houve confissão informal. Afirmou que embora diversas pessoas tivessem visualizado a prática delitiva, nenhuma foi chamada ao Distrito Policial. Diante desse quadro, ressalta aos olhos a dúvida sobre a autoria delitiva. A dúvida – gerada pela manifesta debilidade instrutória – há que ser interpretada sempre em favor dos acusados. Sem embargo, nenhuma testemunha estranha aos quadros policiais foi convocada para acompanhar o ato, o que coloca em ainda maior relevo a ideia de que os testemunhos dos policiais devem ser considerados com cautela. Frágil, pois, a prova carreada ao caderno processual, reveladora de tibieza e pusilanimidade excessivas, tudo a recomendar o pronunciamento do non liquet. Caso superada a tese absolutória, a defesa passa a tecer suas postulações subsidiárias. Imperioso reconhecer não estar provado, na espécie, o dolo de mercancia, sem o que resta impossível a condenação pelo delito descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Os próprios policiais que participaram da ocorrência não presenciaram nenhuma atividade de mercancia. Todas as circunstâncias retro, objetivamente consideradas, aliadas às palavras do acusado ofertadas a Vossa Excelência no momento solene do processo dedicado à autodefesa, são bastante indicativas da ausência do dolo de tráfico. Logo, a desclassificação é a trilha mais justa a ser percorrida. O acusado narrou que a droga com ele encontrada era para seu próprio uso. Ora, “para que se reconheça a existência de tráfico ou comércio de drogas, é mister prova absolutamente segura” (Apelação Criminal nº 182.351-3 - Poá - 2ª Câmara Criminal - Relator: Devienne Ferraz - 26.06.95 – V.U.), o que não se verifica na hipótese ora em tela. As condições em que se desenvolveu a ação, pois, corroboram o fim específico de uso pessoal – art. 28, Lei nº 11.343/2006, o que afasta a caracterização do delito previsto no art. 33, do mesmo Diploma Legal. Dessarte, todas as circunstâncias anteriormente valoradas permitem concluir pela não configuração do dolo genérico inserto na figura típica do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, ante a verificação incontestada do fim específico de consumo próprio, que consubstancia o tipo previsto pelo artigo 28, da legislação em comento. E, em assim optando Vossa Excelência, identificada a posse da droga para deleite pessoal, suficiente à repreensão a simples advertência. Caso seja necessário infligir penas, a defesa roga sejam elas estipuladas na base mínima, considerando-se que todas as circunstâncias do artigo 59, do CP, militam favoravelmente ao acusado. Por fim, de acordo com o artigo 33, §3º, do CP, pugna pela fixação do regime mais favorável à hipótese, lembrando-se que a gravidade objetiva do crime não respalda a fixação do regime mais gravoso (súmula nº 718, STF), e somente em situação excepcional, com idônea fundamentação, poder-se-á estabelecer regime prisional diverso do quantum da pena corporal imposta (súmula nº 719, STF). Requeiro, por fim, seja permitido aguardar ao trânsito em julgado em liberdade. **Pelo MM. Juiz foi prolatada a seguinte sentença: Vistos etc. FELIPE SENA FERREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, está sendo processado porque, conforme narra a denúncia, na data, horário e local nela descritos, tinha sob a sua guarda, 30 porções de**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
18ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

maconha (56g), 41 eppendorfs contendo cocaína (42,8g), e 18 pedras de crack (6,3g), substâncias causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização ou determinação legal. O réu foi preso em flagrante. Notificado, houve defesa preliminar, devidamente apreciada. Recebida a denúncia, foi o réu citado e na instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia. O réu foi então interrogado. Em razões finais, pugnou o Ministério Público pela condenação do imputado, nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pediu a absolvição por insuficiência de provas, além das teses e dos benefícios requeridos nesse termo. É o relatório. Decido. A ação penal transcorreu sem que houvesse qualquer mácula processual. O feito está em termos para a sentença. A materialidade do delito do tráfico de drogas restou bem comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo químico-toxicológico positivo para maconha e cocaína, além da prova oral colhida. A autoria, outrossim, está demonstrada, pelo que consta do conjunto probatório, a indicar que a substância entorpecente era trazida pelo réu, para claros fins de comércio. Em seu interrogatório judicial, o réu negou o narcotráfico e disse que tinha consigo apenas um pino de cocaína, para uso pessoal. Viu acharem o resto da droga na rua, ao longe. Na polícia, confessou a narcotraficância, dizendo que a droga encontrada em seu poder seria para o comércio ilícito, e que ganharia certa quantia em dinheiro pelo serviço. A negativa judicial do réu está ilhada do conjunto de provas. A confissão policial, ao contrário, amparada por ele. A denúncia procede. As testemunhas arroladas na denúncia, em uníssono, confirmaram que o réu viu a polícia e saiu correndo, sendo alcançado e detido, encontrando-se com ele sacola com drogas. Toda a droga encontrada foi apreendida, em porções individualizadas, confessando o réu o narcotráfico, e dizendo que ganharia quarenta reais pelo serviço de venda. Reconheceram o réu em audiência. Vinga mesmo a ação penal, pois. As testemunhas de acusação ouvidas, outrossim, não são suspeitas, mormente apenas por serem agentes da segurança pública. Nada há que as impeça de depor e de se crer em suas palavras, ainda mais quando roboradas pelo restante do conjunto de provas. A prova em juízo foi suficientemente ratificada em relação ao que foi colhido no auto do flagrante, outrossim. Afasto a tese de desclassificação para porte de drogas para uso pessoal, eis que comprovada o tráfico de drogas. A redução da sanção, indicada no § 4º, do artigo 33 da lei nº 11.343/06, que dispõe que as penas referentes a este artigo poderão sofrer redução de um sexto a dois terços, caso seja o agente primário, de bons antecedentes, e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, não se aplica ao réu, tendo em vista ser reincidente específico. Na fixação da pena do tráfico de drogas, atento às circunstâncias do caso em tela, e ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, deve a sanção ser fixada no mínimo legal, já gravoso, porque a quantidade de drogas não é grande, mas ainda assim razoável, sendo três os tipos de entorpecentes, perfazendo pena de 5 anos de reclusão e quinhentos dias-multa no valor unitário mínimo legal. A pena, em princípio, em próxima fase de fixação de pena, seria aumentada pela reincidência. Ocorre que essa reincidência já foi utilizada para impedir a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
18ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

aplicação do benefício redutor de sanção dirigido aos réus primários, e utilizá-la novamente se consubstanciaria em *bis in idem* desfavorável ao réu, o que não se admite, mormente na seara penal. Sua pena deve ser mantida no patamar, portanto, de cinco anos de reclusão e quinhentos dias multa. Ante o exposto e o que mais consta dos autos, **Julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR, como CONDENO, o réu FELIPE SENA FERREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06, a cumprir a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no valor unitário mínimo legal. O delito de tráfico de drogas é equiparado, por lei, a crime hediondo, sendo intrinsecamente grave e especialmente deletério à sociedade no que concerne à saúde pública, devendo o réu iniciar cumprimento de pena em regime fechado, por prazo diferenciado, como determina a lei própria (três quintos da sanção, eis que reincidente). Não poderá apelar em liberdade, mantidos os requisitos a que já se submete desde o flagrante. Expeça-se mandado de prisão ou recomende-se o réu onde se encontra preso. Lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados, após o trânsito em julgado. Autorizo a incineração da droga, se já não feita. Declaro o perdimento do dinheiro apreendido com a droga, porque ligado de algum modo ao tráfico de drogas, pelo que noticia a prova dos autos, remetendo-se o montante ao Funad. Custas pelo Estado. Dou a sentença por publicada em audiência e às partes por intimadas. Registre-se. Autorizo xerox. Oportunamente, arquivem-se os autos. Nada Mais. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, André Paiva Macedo, escrevente digitei, imprimi e subscrevi.**

O Meritíssimo Juiz de Direito MARCELLO OVÍDIO LOPES GUIMARÃES

Certifico e dou fé que os presentes saíram intimados da r. sentença. Eu, André Paiva Macedo, escrevente.